

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 281

El día viernes 7 de octubre de 2016, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CUPA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso por motivos personales, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas. Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Carla Livelli, concejal representante en la unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Ing. Carlos Marcelo García, Ing. Emilio Boldrini y Fernando Rodríguez Queijó, secretario del concejal Marcelo Cuevas.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 280.
- Nota del Centro Vecinal La Quinta 4° sobre arroyo que cruza el barrio, solicitan proyecto de sistematización. (Invitado por ADARSA el Doctor en Hidráulica, Ing. Carlos García para comentar lo que tienen estudiado sobre este tema).
- Un piso para hoteles, definición del DEM.
- Opiniones de las instituciones sobre proyecto nuevo edificio del CEM (Centro de Educación Musical).
- Análisis de la ley de techos o terrazas verdes de CABA y Córdoba, Informe de la asesora técnica.
- Expediente remitido por las Dirección de Obras Privadas: Fideicomiso Civis Bridge, solicita cambio de uso.

Comienzan con el primer tema del orden del día, reciben la visita del Ing. Carlos Marcelo García, quien realizó un trabajo de investigación sobre la erosión del arroyo Huahuas Mayun, de barrio La quinta 4° Sección, junto con alumnos del Instituto Dante Alighieri y de la Universidad Nacional de Córdoba.

Comenta el trabajo realizado con los alumnos en los últimos cuatro años, el trabajo consta de tres etapas, por lo que pudieron observar que la mayor erosión se produjo especialmente entre 2014 y 2015. Explica que a mayor caudal o cantidad de agua, más sedimento se acumula. El arroyo pasó de tener 30 cm a 5 metros. Para explicar esto se plantearon dos hipótesis:

1- Proceso de urbanización que había comenzado en Venturia con la apertura de calles.

2- Verano atípico de grandes lluvias (pero descartaron esta posibilidad, porque investigando con los registros del CIRS, no fueron los valores históricos más altos).

Realizaron estudios hidrológicos con los estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Dice que lo están trabajando los estudiantes de cursos de postgrado, que se abocaron a esa cuenca, más el trabajo que vienen desarrollando con los alumnos de primaria y secundaria del Dante. Observan un power point con fotografías, curvas de nivel y planos de la zona.

Ellos proponen que se exijan medidas de mitigación a los nuevos loteos, antes de que comiencen a intervenir. No pueden generar más escurrimientos. Comentan que

el loteo Venturia no está dentro del ejido de Villa Carlos Paz. Él recomienda hacer una nota al Ministro de Agua y Ambiente, solicitando que se tomen medidas. Ellos recomiendan como medida de mitigación, hacer una laguna de retardo, a fin de liberar el agua de manera controlada. Estabilizar las márgenes con membrana geotextil. Idealmente, las medidas se deben tomar antes de comenzar a abrir calles.

La concejal Mirtha Alessio invita al Ing. Marcelo García, a la Comisión de Desarrollo Urbano del CR.

El Ingeniero García se pone a disposición para colaborar, aportar información al Municipio, CPUA y Concejo de Representantes.

El Ing. Emilio Boldrini consulta si los cursos de agua son permanentes o semipermanentes. Le responde que el arroyo es permanente.

Gustavo García Setti comenta que si se reglamenta la Ley, pasaría a ser potestad del municipio aprobar la factibilidad de agua y controlar los escurrimientos.

Siendo las 9:45 se da por finalizado el encuentro con el especialista invitado, agradecen la presencia y se comprometen a recibir a los alumnos en el CPUA.

A continuación se dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día. Con respecto a la reunión con el Ing. Marcelo García, el secretario de Desarrollo Urbano, Lic. Horacio Pedrone, comenta brevemente los antecedentes y acontecimientos ocurridos en los últimos años con Venturia: los propietarios del loteo compraron un lote para poder acceder a sus terrenos desde calle Alejandro Magno de nuestra ciudad, e hicieron una calle asfaltada sin autorización. No tienen nada aprobado en la Provincia, por eso les pidieron que paralicen las obras. El municipio está esperando a que se apruebe el ejido y poder contar con una normativa de uso del suelo. Desde el DEM acuerdan con presentar una nota ante el Ministerio de Agua y Ambiente, ya sea en forma individual o en conjunto.

Le consultan sobre la aprobación del ejido, si hubo avances. El Secretario comenta que tuvieron una reunión hace unas semanas.

Inés Prados consulta si ya se están vendiendo lotes, porque si es así, están incumpliendo con la Ley de Corredores Inmobiliarios y quienes los comercializan sin los títulos en condiciones pueden llegar a quitarles la matrícula. Vega expresa que cuando se apruebe el ejido el problema lo tendrá Villa Carlos Paz.

Dan lectura a la nota presentada por el Centro Vecinal de La Quinta Cuarta Sección, donde solicitan la sistematización del arroyo que cruza el barrio y Parque Italia. García Setti considera que deben hacer algo al respecto porque se trata de una situación peligrosa. Laura Colladon considera que deberían responderle que tomaron conocimiento del tema y se tratarán el tema en conjunto con el DEM, para evaluar las obras necesarias, como lagunas de retención o aplicación de membrana geotextil.

Al parecer, la Dirección de Planeamiento tomó intervención y encargó un estudio del tema al Ingeniero Venturi, quien se puso en contacto con el Ing. Marcelo García. Horacio Pedrone comenta que por el momento el Municipio solo está realizando mantenimiento en esa zona del arroyo.

En internet encuentran una noticia que dice que la Coopi les estaría realizando la red domiciliaria de agua en forma privada. Carlos Bartmus comenta que el loteo tendría factibilidad de agua para unos 300 lotes. García Setti aclara que lo que tienen es una pre-factibilidad de uso del acuífero, porque el loteo no está aprobado. Vega agrega que se requiere un estudio previo de aforos antes del loteo.

Laura Colladon agrega que el agua subterránea en las sierras no existe. Están los estudios de un grupo de investigación de aguas subterráneas de la Universidad Nacional de Río Cuarto que lo avalan. Comentan acerca de las excavaciones para aguas subterráneas en el caso de Le Quartier de la Montagne. Debaten al respecto.

Esperarán a saber qué es lo que encargó la Directora de Planeamiento, antes de responder a los vecinos de barrio La Quinta Cuarta Sección.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema del orden del día, la posición del Departamento Ejecutivo sobre el proyecto de otorgar un piso más a los hoteles en toda la ciudad. Horacio Pedrone expresa que tuvieron una reunión con el Intendente y con la Directora de Obras Privadas y que a partir de eso resolvieron que en el AC están de acuerdo con permitir un piso más, más el piso de amenities, en coincidencia con lo que estaba acordado en general en la Comisión Plenaria del CPUA; y en los barrios solo un piso más, con flexibilidad de uso para que construyan habitaciones y/o servicios. Le pidieron a la gente de turismo que les localice en un plano los hoteles de los barrios y se encontraron con que muchos de los hoteles están en los barrios y dos piso más puede afectar a los vecinos. Coinciden en esto con la posición del Colegio de Ingenieros, CEPIA y ADARSA.

En cuanto a quienes pueden acceder a este beneficio, el Secretario de Desarrollo Urbano comenta que no están de acuerdo con la medida proteccionista microeconómica de restringirlo a quienes ya tienen hoteles. Es un tema muy complejo, pero no acuerda con restringir de ese beneficio a las inversiones que pudieran venir a la ciudad. Le explican que la arquitecta Bina fue la que originalmente presentó esa postura y la mayoría estaba de acuerdo con ese punto. También lo expresaron así en el Foro Urbano Ambiental realizado por este tema. Se propuso que tengan cierta antigüedad en el rubro y residencia en la ciudad o que se asocien con inversores locales. Le comentan que se debatió sobre si exigirían 5 o 10 años de residencia.

Bartmus acota que para el Colegio de Arquitectos el beneficio debería ser también para los hoteles ubicados en los barrios, ya que el centro se consolida con otras características y la mayoría de los hoteles pequeños que necesitan ampliarse, están en la periferia.

Horacio Pedrone reitera que desde el DEM no acuerdan con las medidas de proteccionismo microeconómico. Solicita que si no está cerrado, se vuelva discutir este punto. García Setti pide que se defina la posición del Ejecutivo sobre las inversiones, porque la Directora de Planeamiento se manifestó siempre a favor del proteccionismo. Plantean que en la próxima reunión se resuelva la gestión y definan para quiénes sería el beneficio. Elaborarán el dictamen para cerrar el tema en el próximo encuentro.

Se retira Eduardo Vega.

Pasan con el siguiente tema del orden del día, el proyecto para un nuevo edificio del CEM y Casa de la Juventud. Desde la Unidad Técnica comentan que consiguieron el proyecto ganador del concurso para el edificio del nuevo Concejo de Representantes, realizado en 1999. Cuentan los antecedentes del caso, analizan las diferentes alternativas.

Manifiestan que será complejo aprobarlo, deben estar muy claros los cargos y beneficios. Bartmus expresa que más allá de que es viable, el paso de dominio público a privado es muy difícil, requiere doble lectura, audiencia pública, etc.. Pregunta si el municipio estará dispuesto a cambiar la ubicación del CEM. Consideran que sería una oportunidad de poner en orden el edificio de la Casa de la Juventud que está en infracción al Código de Edificación.

Mónica Martínez comenta que esto les permitiría también retomar el tema del proyecto del Concejo de Representantes.

Debaten sobre los valores de los terrenos y calculan si el cambio alcanzará para una nueva edificación. Cavallero analiza que el valor para los proyectistas, más que la superficie del terreno municipal, es lograr el frente a calle Libertad, a fin de poner en valor su proyecto.

Llegan a la conclusión de que el CPUA solo puede decir que es interesante la propuesta, luego debe haber definiciones por parte del DEM y encarar una serie de gestiones e instancias para llegar a buen puerto.

A continuación, prosiguen con el análisis de las ordenanzas de techos o terrazas verdes de la ciudad de Córdoba y CABA. La arquitecta Martínez manifiesta respecto a la ordenanza sancionada en Córdoba recientemente, que es una buena medida a

aplicar en las nuevas construcciones, no así su aplicación retroactiva a edificios ya construidos. Considera que este último punto es inviable. La normativa recibió muchas críticas de los profesionales y consorcios de edificios. Comenta que hay un escrito del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba en contra.

Asimismo, Martínez considera que sería más eficiente promover los corredores verdes en la ciudad, sería una acción que se puede encarar desde el Estado, con menor costo y mucho más interesante para una ciudad turística como Villa Carlos Paz.

Bartmus acota que la ordenanza de Córdoba ya dio marcha atrás, porque era inaplicable en los edificios existentes, ya que no tenía sustento técnico.

Proponen que se haga una ordenanza para premiar a quienes apliquen terrazas verdes, como un incentivo, en vez de hacerlo obligatorio. Los presentes debaten sobre distintas posibilidades, muros verdes, techos verdes, enredaderas, etc. Debaten sobre las ordenanzas de incentivos y exenciones impositivas, sobre el uso de energías renovables. Evaluarán distintas posibilidades. García Setti solicita que las instituciones vayan pensando distintas propuestas para aportar al Estado sobre este tipo de construcciones sustentables.

Pasan al siguiente tema, la solicitud de cambio de uso de edificio de departamento a hotel de una de las torres aprobadas en 2012, del complejo denominado Civis Bridge. La Directora de Obras Privadas comenta que el arquitecto proyectista solicita cambiar el uso de una de las torres a condo-hotel, para poder subdividir las habitaciones en PH. No cambiaría la volumetría, pero sí el uso y proyecto interno. Consideran que al tratarse de un nuevo proyecto deben adecuarse a la nueva normativa de AC3 o ir a concertación, y para ello, previamente ser declarado de interés turístico.

Inés Prados comenta que fue a la presentación del proyecto, que se trataba de torres inteligentes con un teatro. Además comercializaban las butacas del teatro.

Dan lectura al informe técnico¹ elaborado por la Arq. Mónica Martínez que se adjunta a la presente. La asesora considera que es una oportunidad para el Estado, ya que para la ciudad es de mayor interés un hotel que más residencias. Y en la concertación el Estado puede sacar una plusvalía.

Siendo las 11:10 se retira la concejal Mirtha Alessio.

Los presentes debaten sobre el cambio de uso en los edificios ya aprobados. Diferencian cambio de uso y cambio de proyecto. Bartmus considera que el condo-hotel solo es un cambio en la comercialización. Debaten acerca del condo-hotel y la venta de partes indivisas.

García Setti dice que la consulta es si se les permite cambiar el proyecto manteniendo la altura, ya sea de forma directa o por concertación.

Carlos Bartmus dice que el Código no habla del cambio de destino. Comenta que en otros proyectos de torres se permitió la readecuación en esta gestión, el cambio de proyecto interno, como en el edificio Barras y Miralejos 7, por lo tanto cree que este caso podría aprobarse directamente. Martínez expresa que si cambia de uso, en el caso del hotel la plusvalía sería diferente. García Setti no acuerda, más aún si se permitieron en otros casos modificaciones internas. Amalia Gómez responde que fueron modificaciones internas en un plano conforme a obra, pero sin cambiar el uso. En este caso sería diferente. Debaten al respecto.

Gustavo García Setti no acuerda con la respuesta elaborada por la asesora técnica. Observa que no lo van a poder subdividir en PH para condo-hotel. Las habitaciones se comercializarían como acciones del hotel, como partes indivisas, discuten sobre diferentes casos.

Amalia Gómez expresa que deben tomar el proyecto en su totalidad, hasta ahora está construido el subsuelo y están aprobadas dos torres de departamento. Ellos piden que la primera torre pase a ser hotel, y desde Obras Privadas lo envían al CPUA porque para permitirle el cambio de proyecto le tiene que aplicar la nueva

¹ Anexo I. Informe Civis Bridge

ordenanza, entonces la única opción de mantener las condiciones en que fue aprobada la torre, era que sea por concertación.

García Setti expresa que no van a poder subdividirlo en PH como departamentos. La Municipalidad no se los va a aprobar. Pueden llegar venderlo como derecho de superficie, en condominio.

El Colegio de Arquitectos no está de acuerdo con que se los obligue a concertar por el cambio de uso. Argumenta que el Ejecutivo debe tener la flexibilidad de adaptarse al movimiento comercial y crecimiento de la ciudad.

Martínez está de acuerdo con el cambio de uso a hotel, pero por concertación, para que paguen algo a cambio. Bartmus le responde que si es nuevo proyecto, pagará aforos por lo que vaya a hacer. Las modificaciones internas se pagan por presupuesto. Martínez expresa que el problema es que esa forma de ocupación, actualmente no está permitida en el Código, por lo tanto la posibilidad de concertar es una decisión política. Bartmus solicita que se haga el protocolo de concertación para no perder más proyectos interesantes.

García Setti agrega que la concertación en este caso es facultativa, no obligatoria.

Martínez expresa que depende desde el punto de vista en que se lo mire, desde el Estado, es conveniente una concertación. Amalia Gómez señala que pide el cambio de destino a una figura particular que es el condo-hotel, que no está normada.

Bartmus pregunta dónde está prohibido el cambio de uso. Martínez le responde que el problema es el cambio de proyecto.

Inés prados, esto lo estamos haciendo por el bien de la ciudad, para darle mayor calidad a los turistas.

Horacio Pedrone manifiesta que hubo un cambio de ordenanza muy importante, él no descuenta la buena fe por parte de los constructores, pero la discusión es si sigue vigente la autorización o van a tener que adaptarse a la nueva normativa. Que se hayan autorizado cambios de proyectos anteriores no quiere decir que ahora se vaya a hacer. La pregunta es que si hubo un cambio de proyecto sustancial, requiere que se adapten a la nueva ordenanza o tendrán la prerrogativa de la ordenanza anterior. En este sentido, en la Dirección de Obras Privadas no van a permitir un cambio de proyecto que no se adapte a la nueva ordenanza si no pasa por un consenso en el CPUA y concertación. En Obras Privadas deberían exigirle esa adaptación, pero como consideraron que el uso hotel podría ser interesante para la ciudad, la Directora decidió traerlo al CPUA. Solo mantendrían la altura, pero es un nuevo proyecto porque internamente cambiaría todo. Además no pueden aprobarlo como un condo-hotel. Párrafo aparte, considera que ese tema es uno de los pendientes de estudio porque se trata de una modalidad que se viene en el mundo.

Gómez agrega que si en cuatro años no comenzaron la obra, se les cae el proyecto. Pero ellos solo hicieron el subsuelo y la obra está parada. Desde Obras Privadas no lo pueden aprobar directamente, por eso lo abrieron al CPUA para evaluar otras posibilidades, con otras miradas y opiniones.

Bartmus agrega que es necesario avanzar y regular esos “grises”, y no dejarlo a criterio del funcionario de turno. Pide avanzar en el protocolo de concertación y una norma que regule al condo-hotel. La ordenanza hoy no impide al cambio de uso, no entiende cuál es el punto.

Le responden que es un cambio de proyecto, por lo tanto tiene la posibilidad de hacer una concertación facultativa porque está en un terreno de más de 2000 metros. No tiene quórum por lo tanto no pueden cerrar el tam para responder el expediente de Civis Bridge.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar reciben la visita del Ing. Carlos Marcelo García, quien realizó un trabajo de investigación sobre la erosión del arroyo Huahuas Mayun, de barrio La quinta 4° Sección, junto con alumnos del Instituto Dante Alighieri y de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ellos proponen que se exijan medidas de mitigación a los nuevos loteos, antes de que comiencen a intervenir. No pueden generar más escurrimientos. Comentan que el loteo Venturia no está dentro del ejido de Villa Carlos Paz. Él recomienda hacer una nota al Ministro de Agua y Ambiente, solicitando que se tomen medidas. Ellos recomiendan como medida de mitigación, hacer una laguna de retardo, a fin de liberar el agua de manera controlada. Estabilizar las márgenes con membrana geotextil. Idealmente, las medidas se deben tomar antes de comenzar a abrir calles.

El Ingeniero García se pone a disposición para colaborar, aportar información al Municipio, CUPA y Concejo de Representantes.

A continuación se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosigen con el tratamiento del primer tema del orden del día. Con respecto a la reunión con el Ing. Marcelo García, el secretario de Desarrollo Urbano, Lic. Horacio Pedrone, comenta brevemente los antecedentes y acontecimientos ocurridos en los últimos años con Venturia. No tienen nada aprobado en la Provincia, por eso les pidieron que paralicen las obras. El municipio está esperando a que se apruebe el ejido y poder contar con una normativa de uso del suelo. Desde el DEM acuerdan con presentar una nota ante el Ministerio de Agua y Ambiente, ya sea en forma individual o en conjunto.

Dan lectura a la nota presentada por el Centro Vecinal de La Quinta Cuarta Sección, donde solicitan la sistematización del arroyo que cruza el barrio y Parque Italia. García Setti considera que deben hacer algo al respecto porque se trata de una situación peligrosa. Laura Colladon considera que deberían responderle que tomaron conocimiento del tema y se tratarán el tema en conjunto con el DEM, para evaluar las obras necesarias, como lagunas de retención o aplicación de membrana geotextil.

Al parecer, la Dirección de Planeamiento tomó intervención y encargó un estudio del tema al Ingeniero Venturi, quien se puso en contacto con el Ing. Marcelo García. Pedrone comenta que por el momento el Municipio solo está realizando mantenimiento en esa zona del arroyo.

Bartmus comenta que el loteo tendría factibilidad de agua para unos 300 lotes. García Setti aclara que lo que tienen es una pre-factibilidad de uso del acuífero, porque el loteo no está aprobado.

Esperarán a saber qué es lo que encargó la Directora de Planeamiento, antes de responder a los vecinos de barrio La Quinta Cuarta Sección.

Prosigen con el tratamiento del siguiente tema del orden del día, la posición del Departamento Ejecutivo sobre el proyecto de otorgar un piso más a los hoteles en toda la ciudad. Horacio Pedrone expresa que tuvieron una reunión con el Intendente y con la Directora de Obras Privadas y que a partir de eso resolvieron que en el AC están de acuerdo con permitir un piso más, más el piso de amenities, en coincidencia con lo que estaba acordado en general en la Comisión Plenaria del CUPA; y en los barrios solo un piso más, con flexibilidad de uso para que construyan habitaciones y/o servicios. Coinciden en esto con la posición del Colegio de Ingenieros, CEPIA y ADARSA.

En cuanto a quienes pueden acceder a este beneficio, el Secretario de Desarrollo Urbano comenta que no están de acuerdo con la medida proteccionista microeconómica de restringirlo a quienes ya tienen hoteles. Es un tema muy complejo, pero no acuerda con restringir de ese beneficio a las inversiones que pudieran venir a la ciudad. Le explican que la arquitecta Bina fue la que originalmente presentó esa postura y la mayoría estaba de acuerdo con ese punto. También lo expresaron así en el Foro Urbano Ambiental realizado por este tema. Se propuso

que tengan cierta antigüedad en el rubro y residencia en la ciudad o que se asocien con inversores locales.

Bartmus acota que para el Colegio de Arquitectos el beneficio debería ser también para los hoteles ubicados en los barrios, ya que el centro se consolida con otras características y la mayoría de los hoteles pequeños que necesitan ampliarse, están en la periferia.

Pedrone reitera que desde el DEM no acuerdan con las medidas de proteccionismo microeconómico. Solicita que si no está cerrado, se vuelva discutir este punto. Plantean que en la próxima reunión se resuelva la gestión y definan para quiénes sería el beneficio. Elaborarán el dictamen para cerrar el tema en el próximo encuentro.

Pasan con el siguiente tema del orden del día, el proyecto para un nuevo edificio del CEM y Casa de la Juventud. Desde la UT comentan que consiguieron el proyecto ganador del concurso para el edificio del nuevo Concejo de Representantes, realizado en 1999. Cuentan los antecedentes del caso, analizan las diferentes alternativas.

Manifiestan que será complejo aprobarlo, deben estar muy claros los cargos y beneficios. Bartmus expresa que más allá de que es viable, el paso de dominio público a privado es muy difícil, requiere doble lectura, audiencia pública, etc..

Debaten sobre los valores de los terrenos y calculan si el cambio alcanzará para una nueva edificación. Cavallero analiza que el valor para los proyectistas, más que la superficie del terreno municipal, es lograr el frente a calle Libertad, a fin de poner en valor su proyecto.

Llegan a la conclusión de que el CPUA solo puede decir que es interesante la propuesta, luego debe haber definiciones por parte del DEM y encarar una serie de gestiones e instancias para llegar a buen puerto.

A continuación, prosiguen con el análisis de las ordenanzas de techos o terrazas verdes de la ciudad de Córdoba y CABA. La arquitecta Martínez manifiesta respecto a la ordenanza sancionada en Córdoba recientemente, que es una buena medida a aplicar en las nuevas construcciones, no así su aplicación retroactiva a edificios ya construidos. Considera que este último punto es inviable. La normativa recibió muchas críticas de los profesionales y consorcios de edificios.

Asimismo, Martínez considera que sería más eficiente promover los corredores verdes en la ciudad, sería una acción que se puede encarar desde el Estado, con menor costo y mucho más interesante para una ciudad turística como Villa Carlos Paz.

Bartmus acota que la ordenanza de Córdoba ya dio marcha atrás, porque era inaplicable en los edificios existentes, ya que no tenía sustento técnico.

Proponen que se haga una ordenanza para premiar a quienes apliquen terrazas verdes, como un incentivo, en vez de hacerlo obligatorio. Los presentes debaten sobre distintas posibilidades, muros verdes, techos verdes, enredaderas, etc. Debaten sobre las ordenanzas de incentivos y exenciones impositivas, sobre el uso de energías renovables. Evaluarán distintas posibilidades. García Setti solicita que las instituciones vayan pensando distintas propuestas para aportar al Estado sobre este tipo de construcciones sustentables.

Pasan al siguiente tema, la solicitud de cambio de uso de edificio de departamento a hotel de una de las torres aprobadas en 2012, del complejo denominado Civis Bridge. La Directora de Obras Privadas comenta que el arquitecto proyectista solicita cambiar el uso de una de las torres a condo-hotel, para poder subdividir las habitaciones en PH. No cambiaría la volumetría, pero si el uso y proyecto interno. Consideran que al tratarse de un nuevo proyecto deben adecuarse a la nueva normativa de AC3 o ir a concertación, y para ello, previamente ser declarado de interés turístico.

Dan lectura al informe técnico que se adjunta a la presente. La asesora considera que es una oportunidad para el Estado, ya que para la ciudad es de mayor interés un hotel que más residencias. Y en la concertación el Estado puede sacar una plusvalía.

Los presentes debaten sobre el cambio de uso en los edificios ya aprobados. Diferencian cambio de uso y cambio de proyecto. Bartmus considera que el condo-hotel solo es un cambio en la comercialización.

García Setti dice que la consulta es si se les permite cambiar el proyecto manteniendo la altura, ya sea de forma directa o por concertación.

Carlos Bartmus dice que el Código no habla del cambio de destino. Comenta que en otros proyectos de torres se permitió la readecuación en esta gestión, el cambio de proyecto interno, como en el edificio Barras y Miralejos 7, por lo tanto cree que este caso podría aprobarse directamente. Martínez expresa que si cambia de uso, en el caso del hotel la plusvalía sería diferente. García Setti no acuerda, más aún si se permitieron en otros casos modificaciones internas. Amalia Gómez responde que fueron modificaciones internas en un plano conforme a obra, pero sin cambiar el uso. En este caso sería diferente. Debaten al respecto.

García Setti no acuerda con la respuesta elaborada por la asesora técnica. Observa que no lo van a poder subdividir en PH para condo-hotel. Las habitaciones se comercializarían como acciones del hotel.

Gómez expresa que deben tomar el proyecto en su totalidad, hasta ahora está construido el subsuelo y están aprobadas dos torres de departamento. Ellos piden que la primera torre pase a ser hotel, y desde Obras Privadas lo envían al CPUA porque para permitirle el cambio de proyecto le tiene que aplicar la nueva ordenanza, entonces la única opción de mantener las condiciones en que fue aprobada la torre, era que sea por concertación.

García Setti expresa que no van a poder subdividirlo en PH como departamentos. La Municipalidad no se los va a aprobar. Pueden llegar venderlo como derecho de superficie, en condominio.

El Colegio de Arquitectos no está de acuerdo con que se los obligue a concertar por el cambio de uso. Argumenta que el Ejecutivo debe tener la flexibilidad de adaptarse al movimiento comercial y crecimiento de la ciudad.

Martínez está de acuerdo con el cambio de uso a hotel, pero por concertación, para que paguen algo a cambio. Bartmus le responde que si es nuevo proyecto, pagará aforos por lo que vaya a hacer. Las modificaciones internas se pagan por presupuesto. Martínez expresa que el problema es que esa forma de ocupación, actualmente no está permitida en el Código, por lo tanto la posibilidad de concertar es una decisión política. Bartmus solicita que se haga el protocolo de concertación para no perder más proyectos interesantes.

García Setti agrega que la concertación en este caso es facultativa, no obligatoria.

Martínez expresa que depende desde el punto de vista en que se lo mire, desde el Estado, es conveniente una concertación. Amalia Gómez señala que pide el cambio de destino a una figura particular que es el condo-hotel, que no está normada.

Bartmus pregunta dónde está prohibido el cambio de uso. Martínez le responde que el problema es el cambio de proyecto.

Horacio Pedrone manifiesta que hubo un cambio de ordenanza muy importante, él no descuenta la buena fe por parte de los constructores, pero la discusión es si sigue vigente la autorización o van a tener que adaptarse a la nueva normativa. La pregunta es que si hubo un cambio de proyecto sustancial, requiere que se adapten a la nueva ordenanza o tendrán la prerrogativa de la ordenanza anterior. En este sentido, en la Dirección de Obras Privadas no van a permitir un cambio de proyecto que no se adapte a la nueva ordenanza si no pasa por un consenso en el CPUA y concertación. Solo mantendrían la altura, pero es un nuevo proyecto porque internamente cambiaría todo. Además no pueden aprobarlo como un condo-hotel. Párrafo aparte, considera que ese tema es uno de los pendientes de estudio porque se trata de una modalidad que se viene en el mundo.

Gómez agrega que si en cuatro años no comenzaron la obra, se les cae el proyecto. Pero ellos solo hicieron el subsuelo y la obra está parada. Desde Obras Privadas no lo pueden aprobar directamente, por eso lo abrieron al CUPA para evaluar otras posibilidades.

Bartmus agrega que es necesario avanzar y regular esos “grises”, y no dejarlo a criterio del funcionario de turno. Pide avanzar en el protocolo de concertación y una norma que regule al condo-hotel. La ordenanza hoy no impide al cambio de uso, no entiende cuál es el punto.

Le responden que es un cambio de proyecto, por lo tanto tiene la posibilidad de hacer una concertación facultativa porque está en un terreno de más de 2000 metros. No tiene quórum por lo tanto no pueden cerrar el tema para responder el expediente de Civis Bridge.

Siendo las 11:45 se da por finalizada la reunión.

INFORME

De: Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Para: Dirección de Obras Privadas

Referencia: Cambio de Usos Edificio
Civis Bridge calle San Lorenzo 53, D: 38
Z:O1 MZ: 008 P: 041

De nuestra mayor consideración:

El Consejo de Planificación Urbano Ambiental ha estudiado la solicitud y documentación presentada por el Arq. LIONEL MAZZOTTA con fecha 12 de septiembre de 2016 respecto de cambio de uso de proyecto de su autoría aprobado el 15 de mayo de 2012, para ratificar en un todo lo indicado en presentación anterior con fecha 3 de febrero de 2014, donde el CPUA recomienda como posible el cambio de uso en tanto no se modifique el proyecto aprobado oportunamente; y se agrega:

- Hacer lugar al cambio de uso solicitado considerándolo de interés para el desarrollo de la actividad turística de la ciudad.
- Reconocer que este cambio de uso representa modificaciones al proyecto inicialmente aprobado, independientemente de que estas modificaciones no afecten los índices de edificabilidad del proyecto original.
- Considerar que un cambio de proyecto representa una aceptación a las condiciones de regulación actuales, las que modifican sustancialmente la edificabilidad y altura de la zona AC3 donde se localiza el proyecto.
- Evaluar el mecanismo de la concertación como el camino de gestión necesario para adecuar el proyecto al cambio de uso y nuevos requerimientos espaciales, permitiendo un desarrollo acorde a la categoría del hotel propuesto.

Por todo ello, se recomienda enmarcar el nuevo proyecto hotel + residencias en el mecanismo de la concertación, dado el interés turístico del nuevo uso solicitado.

Asimismo, se informa que la figura de condo-hotel, no cuenta con un marco legislativo de referencia para su regulación en el ámbito de la ciudad de Villa Carlos Paz y que su tratamiento está sujeto a este desarrollo.

Finalmente y como recomendación general a nuevas gestiones, se solicita presentar la documentación para su tratamiento, con la rúbrica del propietario interesado.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saluda atentamente.